

권 고

1. 제 목 : 근무환경 개선 등에 관한 사항

2. 관계기관 : 광주보훈병원

3. 내 용

가. 업무개요

광주보훈병원에서는 밝고 건전한 직장 분위기 조성과 공정하고 합리적 인력 운영을 위해 힘쓰고 있으며, 효율적인 진료 업무 수행을 위하여 노력하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

우리 공단 「직장 내 괴롭힘 예방지침」 제4조(직장 내 괴롭힘 행위의 금지)에 따르면 임·직원이 직장에서의 지위 또는 관계 등의 우위를 이용하여 업무상 적정범위를 넘어 다른 직원에게 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위를 하지 않도록 정하고 있고, 제5조(금지된 직장 내 괴롭힘 행위)에서는 욕설이나 폭언 등 구체적 금지행위를 규정¹⁾하고 있습니다.

또한 고용노동부 「직장 내 괴롭힘 판단 및 예방·대응 매뉴얼」 Ⅲ.직장내 괴롭힘의 판단에 따르면 주요판단 요소로 행위자, 피해자, 행위장소, 행위요건을 들고 있고 이러한 요소를 구체적인 사정을 참작하여 종합적으로 판단하도록 정하고 있습니다.

1) 괴롭힘 금지 행위:

1. 신체에 대하여 폭행하거나 협박하는 행위
2. 지속·반복적인 욕설이나 폭언
3. 다른 직원들 앞에서 또는 온라인상에서 모욕감을 주거나 개인사에 대한 소문을 퍼뜨리는 등 명예를 훼손하는 행위
4. 합리적 이유 없이 반복적으로 개인 심부름 등 사적이 용무를 지시하는 행위
5. 합리적 이유 없이 업무능력이나 성과를 인정하지 않거나 조롱하는 행위
6. 집단적으로 따돌리거나, 정당한 이유 없이 업무와 관련된 중요한 정보 또는 의사결정 과정에서 배제하거나 무시하는 행위
7. 정당한 이유 없이 상당기간 동안 근로계약서 등에 명시되어 있는 업무와 무관한 일을 지시하거나 근로계약서 등에 명시되어 있는 업무와 무관한 허드렛일만 시키는 행위
8. 정당한 이유 없이 상당기간 동안 일을 거의 주지 않는 행위
9. 그 밖에 업무의 적정범위를 넘어 직원에게 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위

따라서 공단 소속기구에서 직장 내 괴롭힘을 호소하는 직원이 있을 때에는 해당 직원의 고충사항에 대하여 구체적인 사항을 참작하여 종합적으로 판단하여야 하며, 판단 결과에 따른 필요 조치를 검토할 필요가 있습니다.

다. 감사결과 확인된 사항 및 판단

광주보훈병원 전공의가 병동 간호사들에게 부당한 업무 지시, 폭언, 욕설 등으로 근무환경을 저해하는 데 대한 '21. 7. 22. 신고 내용은 다음과 같습니다.

※ 광주보훈병원 전공의 관련 신고 주요내용

- 간호사들과 트러블 후, 과도한 오더 시행(보복성 오더)
 - 근무 주기별 환자의 마약 패치 상태 확인한 기록을 패치에 기록하도록 요구
 - 30분 또는 한 시간 단위 반복적인 혈당 측정(핑거팁) 처방(참고인 진술)
- 마약 패치 처방 누락 사고 후 업무상 실수에 대한 과도한 언사로 공포감 조성
- 간호사들과 트러블 때마다 욕설
- 간호사에게 의사 오더 입력 등 부당한 업무 지시

본 진정과 관련하여 직장 내 괴롭힘의 판단요건인 행위자, 피해자, 행위 장소, 행위요건을 살펴보았을 때 신고인이 피해를 호소한 사항은 직장 내 괴롭힘으로 일부 포섭될 가능성이 있는 행위라 할 것이나 판단을 보다 명확히 하기 위하여 고용노동부 「직장 내 괴롭힘 판단 및 예방·대응 매뉴얼」에 따라 행위요건의 성립여부를 결정하는 3가지 핵심요건의 충족여부 등을 검토하여 종합적으로 판단할 필요가 있습니다.

① **직장에서의 지위 또는 관계 등의 우위 이용**과 관련하여 전공의와 간호사는, 병동 주치의로써 오더를 입력하고 간호사가 입력한 오더를 시행함에 따라 업무상 지위 관계가 성립할 수 있으나 직접적인 보고·지휘 계통은 아니며, 관계에 있어서는 오더에 대해서 비교적 편하게 거부 의견을 제시하거나, 근무 경력과 평소 서로가 말하는 상황 등을 감안 시 관계의 우위로 단정하기는 어려워 보이며, 조사 대상자와 관련된 다른 신고 내용과 관련해서도 궁극적으로 지위 또는 관계의

우위를 이용해 괴롭힌 사항으로 판단할 객관적이고 명백한 근거는 확인되지 않습니다.

② **업무상 적정범위를 넘을 것과 관련된 사항은 문제행위가 업무관련성이 있는 상황에서 발생할 필요가 있으며, 해당 행위가 그 필요성이 인정되지 않거나 그 행위 양태가 사회 통념에 비추어볼 때 상당하지 않다고 인정될 수 있어야 하나, 조사 대상자의 의료적 처방 행위가 환자의 혈당 수치가 정상 이상으로 높거나 불안정한 상황에서 이루어진 경우로 그 필요성과 당위성이 인정되는 점과, 환자의 통증 완화를 위해 주치의가 행한 처방을 병동 근무자가 누락함으로써 환자에게 발생할 수 있는 불이익을 고려할 때, 이를 처방한 주치의가 질책의 의미로 “마약사고”, “의료법 위반” 같은 표현을 사용 한 것이 우리의 건전한 사회 통념에서 도저히 용인할 수 없는 언사, 또는 협박성 발언으로 보기 어렵다고 보이는 바 업무상의 적정범위를 넘어선 가해 행위로 판단할 수 없습니다.**

③ **신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위와 관련된 사항은 조사 대상자가 면적이 협소한 패치에 확인 기록을 기재하도록 하는 것이 무리하다고 느껴졌을 수 있으나, 병동에서 문제 제기 이후 바로 오더를 철회함으로써 지속적인 행위라 볼 수 없으며, 강제성을 띠고 있다고 볼 만한 증거도 발견할 수 없습니다.**

다만 조사 대상자의 평소 욕설 습관에 대하여는 시정의 필요성이 보여지나, 주변 사람들의 인식과 발언 수위, 비(非) 특정성·공연성을 볼 때 그 인과관계와 행위주체가 명확하게 확인되지 않으며, 피해를 주장하는 내용들이 객관적·일반적으로 평균적인 사람의 입장에서 신체적·정신적 고통 또는 근무환경 악화가 발생할 수 있는 행위로 충분히 공감·인정할 수 있는 명백한 근거는 확인되지 않습니다.

결론적으로 직장 내 괴롭힘의 성립여부를 결정할 때 행위의 내용 및 정도, 행위가 단기간의 것인지 또는 계속적인 것인지 여부 등의 구체적인 사정을 참작

하여 위의 사항들을 종합적으로 고려하여 판단하여야 하는데, 신고 내용들의 괴롭힘의 정도가 사회통념상 그 정도가 상당하다고 인정될 수준에 이르지 못하여 진정인의 주장은 **직장 내 괴롭힘에 해당되기 어렵다**고 사료되지만, 신고인과 참고인들의 진술에서 병동 간호사들이 주치의 오더를 불신하는 인식이 만연하고, 전공의 입장에서는 간호사들의 의료인으로서의 자세와 태도에 대한 불만으로, 조직 내 갈등이 상존하고 있으므로, 병원에서는 직원들 양 측의 의견을 종합적으로 청취하고 고려하여 조직 내 갈등을 합리적으로 해소함으로써, 직원들의 고충을 완화하고 건강한 직장생활을 회복할 수 있는 조치를 취하여 **조직 운영이 안정화될 수 있는 방안을 강구할 필요가** 있습니다.

4. 조치할 사항

○ 광주보훈병원장은

- 조사 대상자를 포함한 내과 전공의들과 내과 병동 중심으로 간호사들의 서로 간에 대한 불만 등 의견을 청취하고 문제점 해소를 위해 노력함으로써 직원의 고충과 조직 내 갈등을 완화하기 위한 필요한 조치를 하시기 바랍니다. (권고)